

주 의 요 구 / 통 보 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국·공유개발재산 등 임대보증금 반환 절차 개선 필요
2. 소관부점 : 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 국·공유개발재산에 대한 임대차 계약을 체결하고 임대차계약이 해지 혹은 종료되는 경우, 임차인의 미납금을 정산하고 남은 임대보증금을 반환¹⁾하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「위임전결규정」 제3조의 위임전결 실행기준표 ‘IV.부동산사업부문-마.임대-(8) 임대차계약 종료에 따른 후속조치’에 따르면 임대보증금 반환을 위한 지출원인행위결의서는 부점장 결재를 받도록 되어 있다.

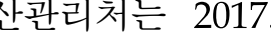
한편, 「회계사무세칙」 제60조에 따르면 지출원인행위결의서 작성 시 지급처(상호 또는 성명, 입금은행 및 계좌번호)를 필수적으로 기재하여야 하고 임대보증금 반환은 임차인에게 하는 것이므로 임대보증금 반환을 위한 지출원인행위결의서 작성시 지급처는 자동적으로 임차인이 기재 되도록 하는 것이 효율적이고 사고 등 위험을 방지할 수 있다.

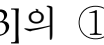
1) 임대보증금 반환 절차는 공공재산관리처가 지출원인행위결의서를 기안한 후 국유회계는 국유재산지원처에서, 공사회계는 경영지원실에서 지출처리하고 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

공공재산관리처 등에서 감사대상기간(2017. 12. 1.~2019. 6. 30.) 중 처리한 임대보증금 반환 현황을 점검하였다.

① 임대보증금 반환시 위임전결규정 준수 불철저

그런데 공공재산관리처는 2017. 12. 11. ‘() 호, 호, 호에 대해 전체 임차보증금 천 원을 반환하는 과정에서 부점장 전결이 아닌 팀장 전결로 처리하는 등 [별표 4]“국·공유개발재산 등 임대보증금 반환시 팀장전결 내역”과 같이 임대보증금을 반환한 전체 59건 중 58%에 해당하는 34건을 위임전결규정과 달리 팀장 전결로 처리한 사실이 있다.

한편, 위와 같이 위임전결규정과 달리 임대보증금을 반환처리한 사례를 보면 [표 23]의 ①  2건(·)과 같이 임대보증금 반환 건수가 비교적 많은 경우(33건, 전체 59건 중 56%)와 ②  및 과 같이 임대보증금 반환금액이 100만 원 미만으로 소액 (건당 평균 반환금액 천 원 대비 2.5~3.5% 내외)인 경우로서 모든 임대보증금 반환 처리를 일률적으로 부점장 전결로 처리하도록 하는 것은 업무 효율성 면에서 불합리한 점이 있다.

[표 23] 임대보증금 반환 전결처리 및 평균 반환금액 현황

(단위 : 건, %, 천 원)

순번	사 업 장	임대보증금 반환건수 합계 (A=B+C)	부점장 전결 (B)	팀장 전결 (C)	임대보증금 평균 반환금액 (각 호실당)
합 계		59	25	34	“기재 생략”
1	“기재 생략”	33	-	33	
2		1	-	1	
3		12	12	-	
4		5	5	-	
5		3	3	-	
6		2	2	-	
7		1	1	-	
8		1	1	-	
9		1	1	-	

② 임대보증금 반환 지급처 기재방법 개선 필요

임대보증금 반환시 지출원인행위결의서 작성 과정을 점검²⁾한 결과, 임대보증금 반환의 대상은 임차인으로 지급처가 정해져 있는데도 담당자가 지급처를 별도로 전산입력하여 지정하도록 되어 있었다.

이로 인해, 공공재산관리처는 2019. 8. 9. ○○○○○○ ○○○○○○ 오피스텔 ○○○○호 입주자의 중도퇴실에 따른 정산 후 임대보증금 ○○○○○천 원을 환급³⁾하면서 임차인은 ‘(주)■■■■’인데도 ‘◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆’에서 반환금 지급을 요청하자 지급처를 ‘◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆’으로 입력하여 지급한 사례^{주)}가 있었다.

2) 타기관의 임대보증금 부정환급 사례 및 LH공사와 교차감사(2019. 9. 2.~9. 3.)를 통해 발굴한 착안사항

3) ‘(○○○○○○ ○○○○○○) 오피스텔 ○○○○호 중도퇴실에 따른 정산 후 보증금 환급 ‘(공공재산관리처-13730호, 2019. 8. 9.)

주)본 건은 임대계약 후 임차인이 상호변경으로 변경 등기한 경우로서, 임대보증금이 임차인과 다른 자에게 지급된 것은 아니나,

LH공사의 경우, 임차인이 전환보증금 환불을 요청하는 것처럼 허위의 지출결의서를 작성하여 타인 계좌로 보증금을 입금받는 방법으로 횡령한 사례가 있었음

위와 같이 담당자가 임차인과 지급처를 제대로 확인하지 않고 임대보증금을 반환할 경우, 자칫 금전사고의 위험 등이 있어 지급처에 임차인이 자동 입력되도록 하고, 반환청구인이 임차인과 다른 경우 그 사유를 규명하여 지급할 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 위임전결규정을 철저히 준수하고 업무실정에 맞게 위임전결규정을 개정 추진하며 임대보증금 반환 금전사고 예방을 위해 전산 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장은 임대보증금을 반환하는 경우, 위임규정과 달리 임의로 업무처리하는 일이 없도록 직원 직무교육을 실시하고,(주의) 임대보증금 반환금액이 소액인 등 중요도가 떨어지는 경우는 전결권을 하향 조정하는 등 효율적으로 업무처리를 할 수 있는 방안을 마련하시기 바라며,(통보)

임대보증금 반환을 위해 지출원인행위결의서를 기안하는 경우, 사고 위험을 방지할 수 있도록 지급처가 임차인으로 자동 설정되게 전산 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

[별 표 4]

국·공유개발재산 등 임대보증금 반환시 팀장전결 내역

(단위 : 천 원)

순 번	결재일자	문 서 제 목	반환금액	전결자	기안자
합 계(34건)			“기재 생략”		
1	2017. 12. 11.				
2	2017. 12. 14.				
3	2018. 1. 3.				
4	2018. 1. 9.				
5	2018. 1. 11.				
6	2018. 1. 17.				
7	2018. 2. 2.				
8	2018. 2. 14.				
9	2018. 2. 23.		“기재 생략”		
10	2018. 3. 2.				
11	2018. 3. 7.				
12	2018. 3. 7.				
13	2018. 3. 7.				
14	2018. 3. 7.				
15	2018. 4. 6.				
16	2018. 4. 6.				
17	2018. 5. 31.				

순 번	결재일자	문 서 제 목	반환금액	전결자	기안자
18	2018. 9. 5.	“기재 생략”			
19	2018. 11. 12.				
20	2019. 1. 10.				
21	2019. 1. 10.				
22	2019. 3. 8.				
23	2019. 3. 8.				
24	2019. 3. 8.				
25	2019. 3. 8.				
26	2019. 3. 8.				
27	2019. 3. 8.				
28	2019. 3. 8.				
29	2019. 3. 8.				
30	2019. 3. 8.				
31	2019. 3. 8.				
32	2019. 3. 8.				
33	2019. 3. 8.				
34	2019. 3. 8.				